GUIDE FÖR NYA STYRELSELEDAMÖTER

Föreningens stadgar

Allt du behöver veta om styrdokumentet som styr er förening.

Vad är stadgar?

Stadgarna är föreningens grundlag – det dokument som reglerar allt från hur föreningen bildas och styrs till vad som gäller vid ombyggnad, överlåtelse och upplösning. Som styrelseledamot är stadgarna ditt viktigaste arbetsredskap.

Utan stadgar kan styrelsen inte fatta korrekta beslut. Med stadgarna förstår du vilka befogenheter du har, vad som kräver stämmobeslut och var gränsen går mellan föreningens och medlemmarnas ansvar.

Det här lär du dig

- ✓ Vad stadgar är och varför de finns
- ✓ Stadgarnas viktigaste paragrafer
- ✓ Skillnaden mellan stadgar och lag
- ✓ Hur du ändrar stadgar
- ✓ Stämmans roll i stadgefrågor
- ✓ Vanliga misstag att undvika

INNEHÅLL

01 Vad är stadgar & varför de finns
02 Stadgarnas uppbyggnad
03 Viktiga paragrafer
04 Bostadsrättslagen vs stadgar
05 Ändra stadgar – processen
06 Stämman & stadgar
07 Vanliga misstag & fallgropar
08 BRF Räkmackans stadgar – exempel

© 2025 Styrelsekörkortet

AVSNITT 01–02

Vad är stadgar och hur är de uppbyggda?

Vad är stadgar?

Stadgarna är föreningens interna regelverk – antagna av medlemmarna på föreningsstämman och bindande för styrelse, medlemmar och föreningen som helhet. De kan inte ensidigt ändras av styrelsen och gäller alltid framför interna beslut, men aldrig framför tvingande lagstiftning.

Varje bostadsrättsförening i Sverige är skyldig att ha stadgar. Stadgarna ska registreras hos Bolagsverket och är ett offentligt dokument som vem som helst kan begära ut.

GRUNDREGELN

Stadgarna gäller framför styrelsens beslut – men aldrig framför lag. Bostadsrättslagen (BRL) och lagen om ekonomiska föreningar (LEF) är överordnade. Om stadgarna strider mot lagen är det lagen som gäller.

Stadgarnas uppbyggnad

Stadgarna följer vanligtvis en standardiserad struktur med ett antal obligatoriska uppgifter och frivilliga tillägg. Typiska avsnitt:

- **Föreningens firma & säte**
  Föreningens officiella namn och i vilken kommun den har sitt säte.
- **Ändamål & verksamhet**
  Vad föreningen har för syfte – vanligtvis att upplåta bostadsrätter till sina medlemmar.
- **Medlemskap**
  Villkor för inträde, utträde och uteslutning av medlemmar.
- **Bostadsrätter & insatser**
  Hur insatser bestäms, betalas och justeras. Avgifter och årsavgifter.
- **Styrelse**
  Antal ledamöter, mandatperioder, hur styrelsen utses och beslutsförhet.
- **Styrelse**
  Antal ledamöter, mandatperioder, hur styrelsen utses och beslutsförhet.
- **Revisorer & valberedning**
  Antal revisorer, mandatperiod och valberedningens sammansättning.
- **Föreningsstämma**
  Ordinarie och extra stämma – kallelse, dagordning och beslutsregler.
- **Stadgeändring**
  Hur stadgarna kan ändras och vilken majoritet som krävs.
- **Upplösning**
  Vad händer med föreningens tillgångar om föreningen upplöses.

HSB & RIKSBYGGEN

Föreningar anslutna till HSB eller Riksbyggen har ofta normalstadgar som utgångspunkt. Dessa kan anpassas men vissa delar kan vara bundna av anslutningsavtalet. Kontrollera alltid vilket handlingsutrymme din förening har.

© 2025 Styrelsekörkortet

AVSNITT 03–04

Viktiga paragrafer & lagen bakom stadgarna

De viktigaste paragraferna

Nedan presenteras de paragrafer som styrelseledamöter oftast behöver känna till. Numreringen kan variera mellan föreningar.

1

Firma & säte

Föreningens registrerade namn och hemort.

Exempel: BRF Räkmackan, Malmö kommun

5

Insatser & avgifter

Hur månadsavgiften beräknas och när den kan ändras.

Exempel: Avgift baserad på insats och andelstal

7

Överlåtelse

Regler för försäljning av bostadsrätt och styrelsens godkännande.

Exempel: Styrelsen ska godkänna ny medlem inom 1 mån

9

Andrahandsuthyrning

Villkor och tillstånd för uthyrning i andra hand.

Exempel: Kräver styrelsens skriftliga tillstånd

11

Styrelse

Antal ledamöter, mandatperioder och beslutsförhet.

Exempel: 3–7 ledamöter, 1–2 år, beslutför vid 50%+1

14

Föreningsstämma

Kallelse, dagordning och röstregler.

Exempel: Kallelse senast 2 veckor före ordinarie stämma

17

Stadgeändring

Krav på kvalificerad majoritet vid ändring av stadgar.

Exempel: 2/3 majoritet, ofta vid två stämmor

19

Upplösning

Vad som händer med tillgångarna vid föreningens upplösning.

Exempel: Tillgångar fördelas efter insatser

© 2025 Styrelsekörkortet

Bostadsrättslagen vs stadgarna

	Bostadsrättslagen (BRL)	Föreningens stadgar
Vad det är	Riksdagsstiftad lag	Föreningens eget regelverk
Vem beslutar	Riksdagen	Föreningsstämman
Kan avvikas?	Nej – tvingande lag gäller alltid	Ja – inom lagens ramar
Ändras hur?	Lagändring via riksdagen	Stämmobeslut med kvalificerad majoritet
Exempel	Max 2 år andrahandsuthyrning utan skäl	Kan kräva styrelsens tillstånd varje gång

© 2025 Styrelsekörkortet

AVSNITT 05–06

Ändra stadgar & stämmans roll

Processen för att ändra stadgar

Stadgar kan inte ändras av styrelsen på egen hand – det kräver alltid ett beslut av föreningsstämman. Så här går processen till:

1. **Identifiera behovet**
   Styrelsen eller enskild medlem föreslår en ändring. Vanliga skäl: föreningen har vuxit, lagen har ändrats eller gamla stadgar är otydliga.

2. **Utarbeta förslag**
   Styrelsen formulerar ett konkret ändringsförslag. Rådgör gärna med HSB, Riksbyggen eller en jurist för att säkerställa korrekt formulering.

3. **Skicka med kallelsen**
   Ändringsförslaget ska bifogas kallelsen till stämman. Medlemmarna har rätt att ta del av förslaget i god tid – minst två veckor före stämman.

4. **Beslut på stämman**
   Normalt krävs 2/3 majoritet. Vissa ändringar kräver beslut vid två på varandra följande stämmor – kontrollera era stadgar.

5. **Registrera hos Bolagsverket**
   Stadgeändringar ska anmälas och registreras hos Bolagsverket. Ändringen träder i kraft först efter registreringen.

VIKTIGT

Glöm aldrig att registrera stadgeändringen hos Bolagsverket. En ändring som inte registrerats är inte formellt giltig och kan skapa problem vid t.ex. en fastighetsöverlåtelse eller tvist.

Stämman & stadgar

Ordinarie stämma

Hålls en gång per år, vanligtvis april–juni. Ska behandla årsredovisning, ansvarsfrihet för styrelsen, val av styrelse och revisorer samt motioner från medlemmar.

Extra stämma

Kan kallas vid behov – t.ex. för stadgeändring, större investering eller om minst 1/10 av medlemmarna begär det skriftligen.

Beslutsmajoritet

Vanliga beslut fattas med enkel majoritet (50%+1). Stadgeändringar kräver ofta 2/3 majoritet, ibland vid två stämmor.

Motioner

© 2025 Styrelsekörkortet

Varje medlem har rätt att lämna motion till stämman. Motioner ska lämnas in inom den tid stadgarna anger, typiskt 4–6 veckor före stämman.

© 2025 Styrelsekörkortet

AVSNITT 07

Vanliga misstag & fallgropar

Dessa sex misstag är de vanligaste vi ser i BRF-styrelser. Alla är undvikbara – om man känner till stadgarna.

Styrelsen beslutar om saker som kräver stämmobeslut

Större ekonomiska åtgärder, stadgeändringar och viktiga beslut om fastigheten kräver stämmobeslut. Styrelsen kan inte ensidigt fatta dessa beslut – det är ogiltigt och kan leda till personligt ansvar.

→ **Lösning:** Kontrollera alltid i stadgarna och BRL vad som kräver stämmobeslut.

Andrahandsuthyrning godkänns utan formellt beslut

Styrelsen godkänner muntligt eller informellt – utan skriftligt beslut och utan att kontrollera att samtliga villkor i stadgarna är uppfyllda. Detta skapar otydlighet och kan vara svårt att häva.

→ **Lösning:** Kräv alltid skriftlig ansökan och fatta skriftligt, daterat beslut.

Stadgarna har inte uppdaterats efter lagändringar

Bostadsrättslagen ändrades senast 2022. Föreningar med äldre stadgar kan ha bestämmelser som strider mot gällande lag – och i sådana fall gäller lagen, men det skapar otydlighet.

→ **Lösning:** Gå igenom stadgarna vart femte år och jämför med aktuell lagstiftning.

Styrelseledamot deltar i beslut där jäv föreligger

En ledamot som har eget intresse i ett ärende – t.ex. att ett renoveringsföretag hen äger anlitas – ska inte delta i beslutet. Stadgarna och lagen är tydliga med detta.

→ **Lösning:** Anmäl jäv proaktivt. Det skyddar dig och föreningen.

Kallelse skickas för sent eller saknar rätt information

Om kallelsen inte uppfyller stadgarnas krav på form och tid kan stämmobeslut bli ogiltiga. Vanliga fel är för kort varsel, felaktig distributionsform eller ofullständig dagordning.

→ **Lösning:** Läs igenom stadgarnas krav på kallelse inför varje stämma.

Stadgarna tolkas subjektivt utan att läsa dem

"Det har alltid fungerat så" är inte ett juridiskt argument. Stadgarna ska läsas ordagrant och i sin helhet. Oklar formulering ska tolkas i ljuset av lagens syfte och föreningens ändamål.

→ **Lösning:** Vid tvekan – konsultera en jurist eller er branschorganisation.

© 2025 Styrelsekörkortet

AVSNITT 08

BRF Räkmackans stadgar – ett levande exempel

Nedan visas utvalda paragrafer ur BRF Räkmackans stadgar med kommentarer om vad de innebär i praktiken. Använd detta som mall för att förstå din egen förenings stadgar.

§ 1 – Firma

"Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Räkmackan."

■ Föreningens officiella namn som används i alla avtal, protokoll och kontakter med myndigheter.

§ 3 – Ändamål

"Föreningen har till ändamål att i föreningens fastighet upplåta bostadslägenheter med bostadsrätt och utan tidsbegränsning."

■ Definierar att föreningen är en bostadsrättsförening – inte en hyresfastighet eller annan upplåtelseform.

§ 7 – Månadsavgift

"Årsavgiften fördelas efter respektive lägenhets andelstal. Styrelsen beslutar om avgiftens storlek inom ramen för budget och underhållsplan."

■ Viktigt: styrelsen får ändra avgiften löpande, men ska motivera det. Stora höjningar bör beslutas på stämman.

§ 11 – Styrelse

"Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Ledamöter väljs på ett år. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande."

■ BRF Räkmackans styrelse har valt sju ledamöter för att säkra bred kompetens och täckning vid frånvaro.

§ 14 – Kallelse

"Kallelse till ordinarie stämma ska utsändas till medlemmarna senast två veckor och tidigast fyra veckor före stämman."

■ Skickas kallelsen för sent är stämman inte korrekt utlyst och dess beslut kan överklagas.

§ 17 – Stadgeändring

"Ändring av dessa stadgar kräver beslut av två på varandra följande stämmor, varav en ska vara ordinarie, med 2/3 majoritet vid varje tillfälle."

■ Räkmackan har valt den striktare varianten med två stämmor för att skydda stadgarna från förhastade ändringar.

© 2025 Styrelsekörkortet

STYRELSEKÖRKORTET

Lär dig mer om stadgar, lagar och styrelsearbete.

Sveriges mest effektiva utbildning för förtroendevalda i bostadsrättsföreningar.

styrelsekorkortet.se

info@styrelsekorkortet.se

14 MODULER

Juridik · Ekonomi Förvaltnin · Teknik

4.9 / 5 ★ genomsnittligt betyg

1 450+ nöjda styrelseledamöter

© 2025 Styrelsekörkortet